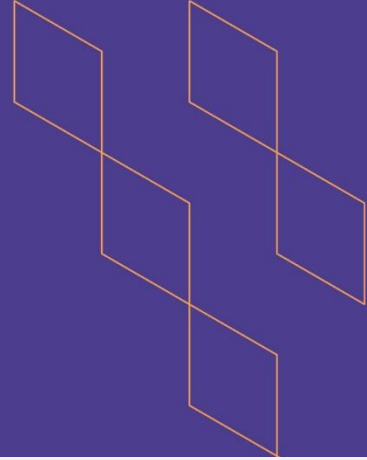




T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر : تدريبات قانونية 3 (الاختصاص الإداري)
رمز المقرر: 2003823-2
البرنامج : الماجستير في القانون
القسم العلمي : الأنظمة
الكلية: ماجستير في الأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: 1-11-1443هـ



الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقييم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
2. نوع المقرر									
أ. متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		√		متطلب مسار	
ب. إجباري		√		اختياري					
3. السنة - الثانية					المستوى الذي يقدم فيه المقرر- الرابع				
4. الوصف العام للمقرر									
دراسة متعمقة لقواعد القانون الإداري والقضاء الإداري ونظام العقود الإدارية بالمملكة العربية السعودية. ويشمل دراسة القرار الإداري (تطبيقات دعوى إلغاء القرار الإداري) مفهوماً وخصائصها وشروط رفعها أمام القضاء كيفية المثول أمام المحكمة – كيفية توجيه الطلبات – كيفية الرد على الدفوع- المرافعة (أصول المرافعة أمام القضاء و كيفية تجميع مستندات الدعوى وتقديمها) ، صياغة وتحرير صحيفة الدعوى و البنود المتطلبة لشكل صحيفة الدعوى من حيث الديباجة وموضوع الدعوى والأسانيد القانونية والطلبات العارضة- طلبات التدخل والادخال – أنواع الدفوع (نماذج صياغة التظلمات- صياغة الشكاوى – صياغة صفح الدعاوى والعرائض – كتابة وصياغة مذكرات الدفاع).									

دراسة دعوى التعويض ونطاقها وأحكامها، إجراءات الدعوى التأديبية والحكم فيها وطرق الاعتراض على الحكم الصادر فيها .

ودراسة العقد الإداري (ماهيته – تميزه – أنواعه – الشروط الموضوعية للعقد – الشروط الشكلية للعقد – طرق التعاقد مع جهة الإدارة " المناقصة – المزايدة – الشراء بالأمر المباشر – حقوق جهة الإدارة مع المتعاقد – حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة) بالإضافة إلى تطبيقات عملية على صياغة أنواع العقود الإدارية.

5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
القانون الإداري – القضاء الإداري

6. المتطلبات المترتبة مع هذا المقرر (إن وجدت)
أصول التدريب الإداري وضماناته – أسس التعاقدات الحكومية.

7. الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى تعميق معرفة تنظيم القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، ودراسة أهم دعاوى الإدارة _ دعوى الإلغاء - دعوى التعويض - الدعوى التأديبية (، وكيفية صياغة صحف الدعاوى والعرائض للعرض أمام ديوان المظالم ، والتدريب على المرافعة وكتابة المذكرات الدفاعية ، وإجراء التحقيقات الإدارية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على صياغة العقود الإدارية وإبرامها وطرق تنفيذها.

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	30 ساعة (2 × 15 أسبوع)	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	15 ساعة	50%
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى (المحكمة الصورية والتطبيقات العملية)	15 ساعة	50%
	الإجمالي	30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يفهم الطلاب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر. وصور الدعاوى الإدارية المختلفة (إلغاء – تعويض تأديب)	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم الواجبات
1.2	أن يعرف الطالب اختصاص القضاء الاداري (ديوان المظالم) وصياغة صحف وعرائض الدعاوى، والطعن على الأحكام.	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	اختبارات شفوية
1.3	استنباط أوجه الفرق بين العقود الإدارية والعقود المدنية، وتقسيم كل منهما.	3ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تدريبات عملية
1.4	شرح صياغة المذكرات القانونية، والتعرف على المشكلات العملية للعقود الادارية.	4ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليف
2.0	المهارات			
2.1	القدرة على تحليل المعلومات والمفاهيم القانونية وإيجاد الحلول العملية لمختلف القضايا من خلال العمل الجماعي لحل قضية أو تطبيق معين.	1م	المُحاضرة	تكاليفات وتدريبات عملية
2.2	تفسير النصوص القانونية المختلفة في نظام المرافعات الشرعية وتحليلها واستنباط ما تم تحليله من خلال المناقشات الجماعية.	2م	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة	طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
2.3	توظيف ما تم الاستفادة منه من نظريات ومعلومات ومفاهيم وأفكار في مجال نظام المرافعات الشرعية وخاصة فيما يتعلق بالدعوى القضائية من خلال الواقع العملي بالمحاكم ودور القضاء بشكل عام	3م	المشاركات الجماعية	الأعمال الفصلية المختلفة مع أسلوب العصف الذهني
2.4	مقارنة القواعد والنظريات القانونية في مجال الدعوى والخصومة القضائية من أجل استنباط الحلول للمشكلات التي تطرأ في الواقع العملي	4م	مراجعة ماتم تدريسه عن طريق طرح أسئلة	طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يُقدم الطالب طرقاً حديثة وإبداعية ومبتكرة في القضايا القانونية المعروضة	1ق	المُحاضرات	الواجبات والتكاليف والتدريبات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	عليه ذات الصلة بالمقرر .			العملية
3.2	التواصل الفعال بين الطالب وزملائه وأستاذه وقدرته على المشاركة الفاعلة مع الآخرين والإحساس بالمسؤولية من أجل ترسيخ مبادئ العدالة القضائية داخل أروقة المحاكم	ق2	المحاضرات -التدريب العملي	الواجبات والتكاليف
3.3	أن تتوافر لدى الطالب القدرة على التواصل والإقناع عند استخدام أدواته القضائية في مجال نظام المرافعات وخاصة الطلبات القضائية والدفع سواء كانت دفع موضوعية أو دفع شكلية.	ق3	المحاضرات	عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر.
3.4	المسؤولية تجاه تطبيق القواعد القانونية التي استفاد منها الطالب لمواجهة وحل المشكلات العملية والنظرية التي تواجهه وذلك من خلال السلوك المهني والأخلاقي السليم	ق4	المحاضرات والتدريب العملي	التدريب العملي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	تحديد الاختصاص القضاء الإداري (ديوان المظالم – درجات القضاء الإداري – اختصاصات المحاكم الإدارية	2
2	القرار الإداري – اوجه الغاؤه	2
3	(تطبيقات دعوى إلغاء القرار الإداري)مفهومها وخصائصها وشروط رفعها أمام القضاء.	2
4	كيفية المثول أمام المحكمة – كيفية توجيه الطلبات – كيفية الرد على الدفع	2
5	المرافعة : أصول المرافعة أمام القضاء و كيفية تجميع مستندات الدعوى وتقديمها	2
6	صياغة وتحرير صحيفة الدعوى و البنود المتطلبة لشكل صحيفة الدعوى من حيث الديباجة وموضوع الدعوى والأسانيد القانونية والطلبات العارضة –طلبات التدخل والادخال –	2
7	أنواع الدفع (نماذج صياغة التظلمات- صياغة الشكاوى – صياغة صحف	2



	الدعوى والعرائض - كتابة وصياغة مذكرات الدفاع	
2	الأحكام القضائية \ كيفية استخلاص الحكم للطعن عليه - كيفية التعرف على ثغرات الحكم - كيفية اعداد صحف وعرائض الطعن على الحكم نماذج صياغة الطعن على الاحكام	8
2	تكاليفات عملية مستمرة دعوى التعويض (القضاء الكامل) نطاقها وأحكامها	9
2	التحقيق الإداري مراحل التأديب (اكتشاف المخالفة - ضبط المخالفة - الاتهام - التحقيق)	10
2	مهارات التحقيق الإداري وأهم الشروط الشكلية للتحقيق وصياغته .	11
2	قرار الجزاء(صياغته - التظلم منه - الجهة الموجه اليها التظلم - ديباجة التظلم - الاسانيد القانونية التي يمكن الاستناد اليها - المواعيد - فحص التظلم - البت فيه - تأيد القرار المتظلم منه - تعديل القرار - رفض التظلم - عدم قبول التظلم شكلاً - عدم الرد عليه).	12
2	إجراءات الدعوى التأديبية والحكم فيها وطرق الاعتراض على الحكم الصادر فيها	13
2	العقد الإداري (ماهيته - تميزه أنواعه - الشروط الموضوعية للعقد - الشروط الشكلية للعقد - طرق التعاقد مع جهة الادارة " المناقصة - المزايدة - الشراء بالأمر المباشر - حقوق جهة الادارة مع المتعاقد - حقوق المتعاقد مع جهة الادارة)	14
2	تطبيقات عملية على صياغة انواع العقود الإدارية	15
30 ساعة	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	المشاركات والتدريبات العملية	تقييم مستمر	100%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	محاضرات في القانون الإداري السعودي د. فايز الحارثي - الطبعة الثانية 2023م
المراجع المساندة	د. حسان هاشم أبو العلا - القضاء الإداري السعودي، دارحافظ 1445 د. ماجد راغب الحلو - القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية

السعودية 1434	
د. احمد عبد الرحمن الذكرى - التحقيق الإداري أصوله وقواعده ، الطبعة الثانية ، مطبعة النرجس التجارية ، الرياض 1435 .	
المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها www.adaleh.com	المصادر الإلكترونية
.....	أخرى

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب المحدود داخل كل شعبة
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	البروجيكتور
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	غير مباشر
مصادر التعلم	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس- قيادات البرنامج	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).

طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	14
تاريخ الجلسة	1443-11-1 هـ

